

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1665

הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

1. תיקון חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959¹ –
השקעות הון

(1) בסעיף 9(א), אחרי פסקה (7) יבוא :

"(8) נציג המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה ;

(2) בסעיף 19, אחרי סעיף קטן (א) יבוא :

"(1א) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), תנאי לאישור התכנית יהיה עמידה בתקנים סביבתיים, כפי שתקבע המינהלה, לאחר התייעצות עם נציג המשרד להגנת הסביבה, אשר מונה לפי סעיף 9(א)(8)."

2. תיקון חוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה, התשמ"ד–1984²,
מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשיה

(1) ברישה, במקום "תשעה" יבוא "עשרה" ;

(2) אחרי פסקה (7) יבוא :

"(8) נציג המשרד להגנת הסביבה, שימנה השר להגנת הסביבה מבין עובדי משרדו."

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 234.
² ס"ח התשמ"ד, עמ' 100.

דברי הסבר

מרכז ההשקעות והמדען הראשי אינם בוחנים כיום את השפעותיהם של גופים תעשייתיים על איכות הסביבה, בעת שהם שוקלים מתן זכאות להטבות ולסיוע ממשלתיים לגופים אלו. נוצר מצב שבו פעמים רבות מפעלים המקבלים סיוע ממשלתי מזהמים את הסביבה כך שהעלות הסביבתית הנגרמת גבוהה יותר מהתועלת של הפיתוח התעשייתי של אותם מפעלים.

הצעת חוק זו נועדה למנוע מצב שבו גוף ממשלתי יסייע במימון גופים תעשייתיים המזהמים את הסביבה ופוגעים בבריאות הציבור. לכן, מוצע לקבוע כי במסגרת השיקולים שתשקול מינהלת מרכז ההשקעות, הפועלת על פי חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט–1959, לשם אישור תכנית, תיבחן גם עמידה בתקנים סביבתיים בהתאם להמלצת נציג המשרד להגנת הסביבה שיצורף כחבר מינהלת מרכז ההשקעות.

עוד מוצע לקבוע כי במסגרת השיקולים והבדיקות לשם אישור תכנית אשר תבצע ועדת המחקר, הפועלת על פי החוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בתעשייה, התשמ"ד–1984, תיבחן גם עמידה המבקש בתקנים סביבתיים, וכן מוצע כי ועדת המחקר תמנה עשרה חברים הכוללים את נציג המשרד לאיכות הסביבה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (222/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (821/25/פ). הצעת החוק זהה לפ/821/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)